

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6337/2534

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด
นาย สุวิทย์ แซ่ลิ่ม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271, มาตรา 273, มาตรา 276

โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลพิพากษา ตามยอม พร้อมออกคำบังคับในวันที่ 29 เมษายน 2520 โจทก์จำเลย ลงชื่อรับทราบคำบังคับ กำหนดให้จำเลยใช้เงินตาม สัญญาประนีประนอมยอมความแก่โจทก์ให้เสร็จสิ้น ภายในกำหนด 6 เดือน การที่โจทก์จะมีสิทธิบังคับคดีและขอให้ศาลออกหมาย บังคับ คดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 271,273,276 ได้นั้นจะต้องให้ ระยะเวลาที่ศาลกำหนดไว้เพื่อให้ปฏิบัติตามคำบังคับได้ล่วงพ้นไปแล้วโจทก์จึงมีสิทธิ บังคับคดียึดทรัพย์จำเลยได้ภายในสิบปีตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2520 จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2530

คดีสืบเนื่องจากโจทก์และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความศาลชั้นต้น พิพากษตามยอมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2520 และจำเลยตกลงจะชำระหนี้ดังกล่าว แก่โจทก์ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 6 เดือนนับแต่วันทำยอม โจทก์ได้ขอให้ศาลออก หมายบังคับคดีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2520 ต่อมาวันที่ 22 กันยายน 2530 โจทก์ นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 55203 จำเลยคัดค้านว่าโจทก์มิได้บังคับ

คดีภายใน 10 ปี จึงขาดอายุความบังคับคดีศาลชั้นต้นนัดไต่สวน และต่อมาเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วจึงให้งดไต่สวน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ขอหมายบังคับคดีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2520 แต่เพื่อยื่นคำขอยึดทรัพย์จำเลยวันที่ 22 กันยายน 2530 จึงเป็นการบังคับคดีเมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาสิบปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งพิพากษาแล้วคดีของโจทก์ขาดอายุความบังคับคดี จึงไม่มีสิทธิที่จะร้องขอให้ศาลทำการยึดทรัพย์ของจำเลยได้ให้ยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไปตามคำร้องขอของโจทก์ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในคดีนี้ได้ความว่า โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลได้พิพากษาตามยอมพร้อมออกคำบังคับในวันที่ 29 เมษายน 2520 ซึ่งโจทก์จำเลยลงชื่อรับทราบคำบังคับแล้ว คำบังคับดังกล่าวกำหนดให้จำเลยใช้เงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 1 ซึ่งระบุว่า จำเลยตกลงชำระหนี้ตามสัญญาแก่โจทก์ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 6 เดือนกล่าวคือ ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2520 การที่โจทก์จะมีสิทธิบังคับคดีจำเลยและขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 มาตรา 273 และมาตรา 276 นั้น จะต้องให้ระยะเวลาที่ศาลได้กำหนดไว้เพื่อปฏิบัติตามคำบังคับนั้นคือวันที่ 29 ตุลาคม 2520 ได้ล่วงพ้นไปแล้วโจทก์จึงมีสิทธิบังคับคดียึดทรัพย์จำเลยในคดีนี้ได้ภายในสิบปีตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2520 จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2530 โจทก์จึงมีสิทธินำยึดทรัพย์จำเลยในวันที่ 22 กันยายน 2530 ได้ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-สมชัย ศิริบุตร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ